ثامناً : كتاب المواريث والوصايا والعتق

ويشتمل على أربعة أبواب :

الباب الأول: تصرفات المريض

الإنسان إذا كان صحيحاً ومعافى فإنه يتصرف في ماله بكل حرية ، ولكن بحدود ما جاء به الشرع .

أما إذا كان مريضاً ، فلا يخلو المرض أن يكون غير مخوف ، بمعنى أنه لا يخاف أن يموت بسببه كوجع الضرس والأصبع والصداع وآلام الجسم التي لا تؤثر ، ويمكن شفاؤها وبرؤها ، فهذا المريض يكون تصرفه لازماً كتصرف الصحيح ، فتصح عطيته ، وهبته ، من جميع ماله ، وإنْ تطور إلى مرض مخوف ومات بسببه ، فالعبرة بحاله عند العطية والهبة ، وهو في هذه الحال في حكم الصحيح .

أما إذا كان المرض مخوفاً ، بأن يتوقع منه الموت كالأمراض الخبيثة والمستعصية ، فإن تبرعاته في هذه الحال تنفذ من ثلثه لا من رأس المال ، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت . وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت . لقوله ﷺ : (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم)[1] . فدل الحديث وما ورد بمعناه على أنه يجوز التصرف للمريض مرض الموت في ثلث المال ؛ لأنَّ عطيته من رأس المال تضر بالورثة ، فردت إلى الثلث كالوصية .

أما إذا كان المرض مزمناً ، ولكنه غير مخوف ، ولم يلزمه الفراش ، كمرض السكر وغيره ، ففي هذه الحال تصبح تبرعاته من جميع ماله كتبرعات الصحيح ؛ لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت ، كالشيخ الكبير .

أما إذا ألزمه الفراش ، فلا تصح تبرعاته ولا وصاياه إلا في حدود الثلث لغير الوارث ؛ لأنه مريض ملازم لفراشه يخشى عليه من الموت ، فلا تعتبر تصرفاته وتبرعاته في هذه الحال كالمريض مرض الموت .

---

(١) رواه ابن ماجه برقم (٢٧٠٩) ، والدارقطني (٤/٤٥٠) ، والبيهقي (٦/٢٦٤) وهو حديث حسن ، انظر إرواء الغليل (٦/٧٧) .